

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय
सिविल अपील्य अधिकारिता
सिविल अपील सं. 8502/2009

केंद्रीय आयोग के आयुक्त, इलाहाबाद

...अपीलार्थी (गण)

बनाम

मेसर्स जे. आर. ऑर्गेनिक्स लिमिटेड.

...प्रतिवादी (गण)

निर्णय

एस. रवींद्र भाट, न्या.

1. राजस्व ने यह अपील सीमा शुल्क और सेवा कर अपील्य न्यायाधिकरण (सीईएसटीएटी), प्रधान पीठ, नई दिल्ली दिनांक 27.07.2009 के आदेश से व्यथित होकर दायर की है। सीईएसटीएटी ने सि.अ सं 4975/2002 में इस अदालत द्वारा प्रति प्रेषण आदेश पर अपना आदेश दिनांक 12.11.2007 को दिया था।
2. प्रत्यर्थी-निर्धारिती जैविक रसायनों का उत्पादन करता है जिसके लिए वह अन्य वस्तुओं के साथ उत्पन्न होने वाली विकृत स्पिरिट्स (इसके बाद 'एसडीएस') को अपनी

कसानगंज, उत्तर प्रदेश स्थित इकाई से प्राप्त करता है। एस. डी. एस. के निर्माण के लिए

आवश्यक कच्चे माल में से एक काकवी है। निर्धारिती को निम्नलिखित अवधि के लिए तीन

कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे:-

क्र. सं.	कारण बताओ नोटिस सं.	न दिनांक अवधि	विभिन्न शुल्क
1.	सी.सं. वि आई(एमपी)डिमांड (12)एडीजे - 116/98/3149 दि. 26.3.99-एससीएन सं. 12/कोमार. -एयूडी- -99/26.3.99	94 अप्रैल से फरवरी., 99	रु.14,5949,158.65
2.	सी.सं.20 सीई /सोमाया /एसबीजेड/99 550 दि. 31.8.99	मार्च, 99 से जुलाई, 99	रु. 25,12,528/-
3.	सी.सं.20-सीई /सोमाया /एसबीजेड /61 दि. 18.1.2000	अगस्त, 99 से दिसम्बर, 99	रु.4,99,417/-

3. प्रत्यर्थी-निर्धारिती ने तर्क दिया कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1994 के नियम 6(पी)(ii) के संदर्भ में उचित मूल्यांकन पर, एसडीएस का मूल्य कसानगंज में इसके आंतरिक उत्पादन के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। तथापि, मूल रूप में आदेश, अन्यथा अभिनिर्धारित करता है, जो कारण बताओ नोटिसों में रखी गई मांग की पुष्टि करता है। चूंकि पहले कारण बताओ नोटिस में एक विस्तारित अवधि शामिल थी, इसलिए जुर्माना भी लगाया गया था। इससे व्यथित होकर, निर्धारिती ने सीईएसटीएटी से संपर्क किया, जिसने अपने दिनांक 20.02.2002 के आदेश द्वारा अपील की अनुमति देते हुए कहा कि आयुक्त द्वारा अपनाई गई विधि गलत थी। आयुक्त

ने एसडीएस का मूल्य निर्धारित करने के उद्देश्य से, एक विशिष्ट तिथि पर सराय जिले, गोरखपुर में एक अन्य इकाई में व्यास एसडीएस के उत्पाद की उच्चतम दर निर्धारित की थी।

4. राजस्व की अपील को इस न्यायालय द्वारा अनुमति दी गई थी, जिसने मामले को नए सिरे से विचार के लिए भेज दिया, अन्य बातों के अलावा, यह देखते हुए कि केवल उच्चतम दर की अस्वीकृति अपर्याप्त थी और न्यायालय को मूल्यांकन अधिकारी के न्यायिक विवेक के आधार पर निर्णय लेना था कि क्या किए गए निर्धारण में अन्य बातों के साथ साथ कोई तर्कसंगतता थी और मूल्यांकन की उचित पद्धति क्या थी।

5. प्रतिप्रेषण आयोजित होने के बाद दूसरे दौर में सीईएसटीएटी अन्य बातों के साथ-साथ, अभिलेख पर साक्ष्य पर विचार करने के बाद इस प्रकार है:

"माल की सामान्य कीमत वह कीमत है जिस पर सामान को थोक व्यापार के दौरान 'सामान्य रूप से' बेचा जाता है, यह थोक व्यापार के दौरान एक प्रकार का प्रतिनिधि मूल्य है। यह एक विशेष अवधि के दौरान माल का एक प्रकार का प्रतिनिधि मूल्य है। ए.के. राँय व अन्य बनाम वोल्टास लिमिटेड (उपर्युक्त) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अन्नुछेद '19' में निर्णय में कहा कि उस कीमत का निर्धारण करते समय जो कर लगाए जाने वाले माल के वास्तविक मूल्य का प्रतिनिधित्व करती है, कीमत हर मामले में संतुलित होनी चाहिए। इसलिए, नियम 6 (ख) (i) को लागू करके आबद्ध उपभोग के लिए मंजूरी दे दी गई, वस्तुओं की कीमत का निर्धारण करते समय, उसी निर्धारिती या अन्य निर्धारितियों की तुलनीय वस्तुओं की कीमत के आधार पर, सबसे संतुलित कीमत को अपनाया जाना चाहिए, न की उच्चतम कीमतों को क्योंकि यह सामान्य कीमत का गुण खो देगा।"

6. राजस्व के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि सीईएसटीएटी ने आयुक्त के इस दृढ़ संकल्प को स्वीकार नहीं किया कि माल का मूल्य नियम 6(ख)(i) के तहत ठीक से निर्धारित किया गया था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि उस प्रावधान में उल्लिखित विभिन्न घटकों को देखते हुए, राजस्व भौतिक विशेषताओं और माल के निकटतम पता लगाने योग्य मूल्य जैसे कारकों के आधार पर मूल्य तय करने के लिए बाध्य था। इन परिस्थितियों को देखते हुए, गोरखपुर की सराय डिस्टिलरी में किसी विशेष दिन (जब यह अपनी उच्चतम कीमत पर थी) माल के मूल्य पर खुद को आधारित करने के लिए आयुक्त द्वारा प्रयोग किया गया विवेकाधिकार वैध और कानूनी था।

7. पक्षकारों के अभिलेखों और प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, इस न्यायालय की राय है कि आक्षेपित आदेश को गलत नहीं ठहराया जा सकता है। इस न्यायालय ने अपने फैसले में 'ए.के. रॉय बनाम वोल्टास लिमिटेड' को इस प्रकार अभिनिर्धारित किया ¹

"21. अगला सवाल है: 'थोक नकद मूल्य' शब्द का वास्तव में क्या अर्थ है? वैक्यूम ऑयल कंपनी बनाम काउंसिल में भारत के राज्य सचिव में, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि इस शब्द का अर्थ है थोक खरीद पर खुदरा व्यापारियों द्वारा भुगतान की गई कीमत। विचार का सार यह है कि खरीद थोक खरीद होनी चाहिए न कि खुदरा खरीद। दूसरे शब्दों में, बिक्री थोक होनी चाहिए न कि खुदरा, ताकि प्राप्त कीमत को थोक नकद मूल्य कहा जा सके। आदेश उस मामले में प्रिवी काउंसिल के समक्ष

अपीलकर्ताओं ने बॉम्बे में एक विशेष उत्पादन और ब्रांड के ग्रीस की बहुत बड़ी मात्रा का आयात किया। उन्होंने इसे सीधे कई ग्राहकों को बेच दिया, कभी भी डीलरों को नहीं। चाहे बड़ी या छोटी मात्रा में खरीदा गया हो, उनके द्वारा ली गई कीमत समान थी, सिवाय इसके कि यदि कोई उपभोक्ता उनसे एक वर्ष के लिए अपनी सभी आवश्यकताओं को खरीदने का अनुबंध करता है, तो वह वर्ष में खरीदी गई मात्रा के अनुसार 2-1/2 से 15 प्रतिशत तक की छूट का हकदार था। बम्बई में इसी तरह का और गुणवत्ता का कोई अन्य ग्रीस नहीं बेचा गया था। इस सवाल पर कि क्या अपीलकर्ता समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम, 1878 की धारा 30 की धारा (अ) अथवा धारा (ख) के आधार पर सीमा शुल्क का भुगतान करने के लिए बाध्य था, प्रिवी काउंसिल ने कहा कि चूंकि बिक्री ग्राहकों को प्रत्यक्ष थी, इसलिए माल का वास्तविक मूल्य धारा 30 की धारा (अ) के तहत निर्धारित नहीं किया जा सकता है और धारा 30 की वह धारा (ख) लागू थी। उनके न्यायाधीश ने कहा कि उस कीमत को निर्धारित करने में जो 'कर' लगाए जाने वाले माल के वास्तविक मूल्य का प्रतिनिधित्व करती है, कीमत हर मामले में संतुलित होनी चाहिए और विशेष रूप से माल के संबंध में किए गए किसी भी आयात के बाद के शुल्क के लिए किसी भी लोडिंग से मुक्त होनी चाहिए।" कीमत माल की कीमत होनी चाहिए जैसे वे दोनों आयात के 'समय' और 'स्थान' पर हैं।

यह एक 'नकद मूल्य' होना चाहिए, जिसका अर्थ है किसी खरीदार को ऋण अथवा अन्य लाभ के लिए किसी भी वृद्धि से मुक्त मूल्य; यह एक निवल कीमत होनी चाहिए, जिसका अर्थ है कि यह एक 'न्यून व्यापार छूट' है।" उनके न्यायाधीश ने, इसलिए, अभिनिर्धारित किया कि 'थोक मूल्य' शब्दों का उपयोग खंड में 'खुदरा मूल्य' के विपरीत किया गया था, और यह कि न केवल इस तरह के शब्दों का एक अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त अर्थ है, बल्कि क्योंकि 'व्यापार छूट' शब्दों के साथ

उनका जुड़ाव इंगित करता है कि व्यापार के लिए बिक्री वे हैं जो विचार में हैं, और यह भी कि केवल इस शब्द के साथ उस अर्थ को जोड़ने से आयात के बाद के खर्चों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोडिंग से मुक्त 'थोक मूल्य' है, जिसे व्यवसाय के मामले में हमेशा उपभोक्ता से लिया जाना चाहिए, और जिन्हें समाप्त कर दिया जाता है।"

8. जैसा कि *वोल्टास लिमिटेड* (उपर्युक्त) में स्पष्ट है ने पिछले प्राधिकारियों का हवाला दिया था जैसे '*वैक्यूम ऑयल कंपनी बनाम भारत के राज्य सचिव*' और '*यूनियन ऑफ इंडिया बनाम दिल्ली क्लॉथ एंड जनरल मिल्स* ।
9. इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित स्पष्ट सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, जो यह है कि वस्तुओं के मूल्य का निर्धारण करते समय सबसे संतुलित मूल्य को ध्यान में रखा जाना चाहिए, सीईएसटीएटी दृष्टिकोण और निष्कर्ष, की राय में इस न्यायालय को दोष नहीं दिया जा सकता है। तदनुसार सीईएसटीएटी के आक्षेपित आदेश की पुष्टि की जाती है।
10. इसलिए, याचिका खारिज की जाती है। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा। लंबित आवेदन(ओ), यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाएगा।

.....न्या.
[एस.रवींद्र भाट]

.....न्या.

[दीपांकर दत्त]

नई दिल्ली;

1 मार्च, 2023

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

Disclaimer: The translated judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

अस्वीकरण: देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।